刑法18 筆記：夾結效果與去夾結

> 來源：刑法18 課程字幕 01:05:38 ~ 01:40:07

📖 法條原文速查

> **§55**（想像競合）
> 一行為而觸犯數罪名者，從一重處斷。但不得科以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑。

> **§51 第五款**（數罪併罰之執行刑）
> 宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期。但不得逾三十年。

> **§187**（加重持有危險物品罪）
> → 建議查閱最新六法原文

> **§354**（毀損罪）
> 毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人者，處二年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。

> **組織犯罪防制條例 §3**（參與犯罪組織罪）
> → 建議查閱最新六法原文

> **§339-4**（加重詐欺罪）
> 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金。

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「什麼是夾結效果？」	繼續犯上疊兩個以上**時間不重疊**的狀態犯，用繼續犯把它們夾在一起→想像競合
「夾結 vs 部分合致？」	部分合致：兩罪時間重疊；夾結：兩狀態犯時間**不重疊**，靠繼續犯串聯
「繼續犯上疊兩個時間重疊的狀態犯？」	那是**部分合致**，不是夾結！（如侵入住宅期間同時性交+傷害）
「可否用輕罪去夾重罪？」	**不可以**（否則多犯輕罪反而讓重罪享想像競合優待）
「不能夾怎麼辦？」	**去夾結**問題，有甲乙丙丁四說
「實務採去夾結哪一說？」	**乙說**：第一次狀態犯+繼續犯想像競合，再與其餘數罪併罰

一、夾結效果

定義

一個**繼續犯**上面，有兩個以上**時間沒有重疊**的狀態犯。這些狀態犯各自與繼續犯有實行行為部分合致的關係，因此可被繼續犯「夾」在一起，全部想像競合。

圖示

```
持槍（繼續犯）──────────────────────→
            │                     │
      毀損A車               毀損B鐵門
     （狀態犯①）          （狀態犯②）

→ 毀損①②時間不重疊，但都跟持槍重疊
→ 用持槍把兩個毀損「夾」起來
→ 三罪想像競合，從一重處斷
```

夾結 vs 部分合致 的區別

	部分合致	**夾結**
繼續犯上的狀態犯	1 個，或多個但**時間重疊**	2 個以上且**時間不重疊**
例	侵入住宅期間同時性交+傳染性病	持槍期間先毀A車再毀B門

易錯辨識

題目（69 頁第 10 題）：侵入住居 + 趁機性交 + 故意傳染性病

- 繼續犯（侵入住居）上疊兩個狀態犯（性交、傷害）
- 但性交與傷害的**時間完全重疊 → 部分合致**，不是夾結！
- 不要機械記憶「疊兩個＝夾結」

精確定義

夾結 = 一個繼續犯上疊的兩個以上**時間沒有重疊**的狀態犯

二、去夾結

前提：不能用輕罪夾重罪

```
持槍（繼續犯，較輕）————————————————→
          │                  │
      殺人A               殺人B
    （狀態犯，重罪）    （狀態犯，重罪）

→ 原本兩個殺人要數罪併罰
→ 若用持槍夾起來→三罪想像競合→反而更輕？
→ 不合理！多犯一個輕罪反而獲得優待
→ 不能用輕罪夾重罪
```

去夾結 = 不能夾時怎麼競合

典型案例：**詐騙集團車手**

- 參與犯罪組織（繼續犯，較輕）
- 取款 8 次 = 8 個加重詐欺罪（狀態犯，較重）
- 不能用參與犯罪組織去夾 8 個詐欺

四種學說

甲說：分級理論（傳統學說通說）

做法：切八段

```
參與犯罪組織————————————————————→
  ┆   ┆   ┆   ┆   ┆   ┆   ┆   ┆
詐①詐②詐③詐④詐⑤詐⑥詐⑦詐⑧

→ 每段：參與犯罪組織片段 + 詐欺 → 想像競合
→ 8 個想像競合結果 → 數罪併罰定執行刑
```

缺點：繼續犯只有一個，卻被評價了 **8 次**（過度評價）

乙說：實務見解（目前實務採此說）

做法：第一次 + 繼續犯想像競合，其餘數罪併罰

```
參與犯罪組織————————————————————→
  ┆
詐① ← 跟繼續犯想像競合
   詐②詐③詐④詐⑤詐⑥詐⑦詐⑧ ← 與前者數罪併罰
```

優點：避免繼續犯被重複評價
質疑：第 2～8 次詐欺也跟繼續犯有部分合致關係，為何不能想像競合？

丙說：雅各布斯教授（蔡聖偉老師支持）

做法：先定狀態犯的執行刑範圍，再用該範圍與繼續犯想像競合

```
步驟一：8 個加重詐欺 → §51 定執行刑範圍
    各罪宣告刑都是 1 年 → 範圍：1 年以上 ~ 8 年以下

步驟二：把此範圍視為「虛擬罪名」
   → 與參與犯罪組織罪想像競合，從一重處斷
```

優點：規避甲乙兩說的缺點，兼顧公平

丁說：無需去夾結（許澤天老師）

做法：就讓它夾，不當優待的問題用**量刑加重**解決

- 殺人本來就可以判死刑/無期，用何種競合方式結論差不多
- 不需要那麼複雜的去夾結操作

考試建議

- **一試選擇題**：選**乙說**（實務見解）
- **二試申論**：可寫乙說（實務）後，附帶提丙說作為有力學說

三、數罪併罰基本概念（附帶說明）

三個刑的概念

概念	說明	例子
法定刑	條文直接規定的法律效果	殺人罪：死刑/無期/10 年以上
宣告刑	法院在個案中所為的刑之宣告	殺人罪處有期徒刑 15 年
執行刑	被告最後實際受執行的刑	經 §51 定出的刑

- 單純一罪：宣告刑 = 執行刑
- 數罪：各罪分別宣告刑 → §51 定執行刑

§51 第五款的操作

多數有期徒刑：**最長期以上 ~ 合併刑期以下**（上限 30 年）

```
偷A：3月   偷B：4月   偷C：5月
→ 執行刑範圍：5月以上 ~ 12月以下
→ 法院定刑如 8 月 → 合法
```

重要觀念

- 各罪有各自獨立的刑罰權
- 不能因為犯數罪就直接重判 → 要各罪分別宣告後再定執行刑
- 「殺三個人就該判死刑」→ 法律上不是這樣認定的，要各罪分別論

關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§55	想像競合	夾結效果的法律依據
§51 V	數罪併罰定執行刑	去夾結丙說的操作基礎
§187	持有危險物品	夾結案例的繼續犯
§354	毀損罪	夾結案例的狀態犯
§339-4	加重詐欺	去夾結典型案例
組犯 §3	參與犯罪組織	去夾結典型案例的繼續犯